P021055 92

ARAG Tutela Legale Impresa Premium per Libera Professione

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società) alle Condizioni di seguito riportate che formano parte integrante della presente polizza, assicura le prestazioni all'Assicurato fino al massimale di ***€ 25.000,00*** per ciascun caso assicurativo e di ***€ 80.000,00*** per ciascun anno assicurativo.

DATI DI POLIZZA

Broker N°		Polizza N°	Polizza/e sostituita/e
5127	===	31104517	===

Durata del contratto dalle ore 24 del giorno 30/10/2014 **alle ore 24 del giorno** 30/10/2015

DATI DEL CONTRAENTE E ASSICURATO/I

Contraente		Indirizzo sede legale
Lucchese Doriano		Via MALAKOFF 5
Località	**Comune**	**Provincia**
===	CORSICO	MI
CAP	**Partita IVA**	**Codice Fiscale**
20094	12576550151	LCCDRN50D03G481H

ATTIVITA' DEL CONTRAENTE

Settore attività	Codice ATECO e Tipologia attività svolta
Libera Professione	===

Attività assicurata

PERITO INDUSTRIALE TECNICO

Per l'esercizio della Tipologia di attività svolta è necessaria l'iscrizione all'ordine/al collegio/al registro professionale: Consiglio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Compensi

€ 85.000,00

SEDI/IMMOBILI ASSICURATI

Sede (indirizzo, località, cap, prov.) 1 Via MALAKOFF 5 - CORSICO - 20094 - MI

LINEA DI PRODOTTO [X] **Premium**

CONDIZIONE/I AGGIUNTIVA/E ACQUISTATA/E

[X] **Spese di resistenza**

PREMIO

Il premio è corrisposto in rate [X] **Annuali** [ ] **Semestrali** **con scadenza** 30/10

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa, previsti dalla normativa vigente, salvi i limiti previsti dalla stessa e dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, sono: Bonifico Bancario o Postale, Assegno Bancario, Circolare o Postale non trasferibile, Bollettino di Conto Corrente Postale, Vaglia Postale, Contante.

	Rata alla firma	di cui imposte	%	Fino al giorno	Rate successive	di cui imposte
Tutela Legale	240,00	42,06	**21,25**	30/10/2015	240,00	42,06

* P 0 2 1 0 5 5 9 2 *

Premio annuo lordo minimo di polizza	240,00	**di cui imposte 21,25%**	42,06		
Di cui la parte di premio legata all'elemento di rischio variabile è pari a:	240,00	**di cui imposte 21,25%**	42,06	***Tasso lordo applicato per la parte variabile di premio***	0,2824

Il premio annuo di polizza si considera premio minimo comunque acquisito dalla Società.

Elemento di rischio variabile utilizzato per il calcolo del premio annuo lordo minimo: Compensi

Il Contraente accetta l'indicizzazione come previsto dall'Art. 16 delle C.G.A. L'indice iniziale per l'adeguamento annuale è fissato in 472.94

Data pagamento premio alla firma **Firma del Broker**

ALTRA ASSICURAZIONE

Il sottoscritto dichiara, pena l'inoperatività delle garanzie prestate dalla presente polizza, di non aver già assicurato il medesimo rischio con la Società mediante:
1) altra polizza attiva alla data di sottoscrizione del presente contratto;
2) altra polizza precedente, qualora il presente contratto preveda la condizione aggiuntiva "Retroattività". In tal caso l'inoperatività riguarderà la suddetta condizione aggiuntiva "Retroattività" esclusivamente per il periodo in cui vi sia sovrapposizione di coperture assicurative previste dalla condizione aggiuntiva e dalla polizza precedente.

IL CONTRAENTE

RESPONSABILITA' PER DOLO - ANTICIPAZIONE DELLE SPESE LEGALI

Il sottoscritto, nei casi in cui siano accertati a proprio carico elementi di responsabilità per dolo mediante sentenza definitiva, si impegna a rimborsare tutte le spese legali che la Società ha eventualmente anticipato.

IL CONTRAENTE

CHIAMATA IN CAUSA DELLA COMPAGNIA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Il sottoscritto si impegna a rimborsare le spese legali o peritali che la Società ha anticipato, qualora successivamente al pagamento sia stato accertato che la polizza di responsabilità civile non era attivabile per mancato pagamento o

adeguamento del premio, per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione, oppure perché la fattispecie denunciata non era oggetto di copertura.

IL CONTRAENTE

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto la documentazione informativa sia precontrattuale sia contrattuale ai sensi dell'Art. 49 del Regolamento ISVAP n.5 del 16/10/2006; dichiara, altresì, di aver ricevuto e firmato il Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto, inclusa la relativa dichiarazione, di cui all'Art.52 del Regolamento ISVAP n.5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

P021055 92

La sottoscrizione da parte del contraente del presente documento e il pagamento del premio convenuto perfezionano il contratto di polizza.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto, ai sensi dell'Art. 30 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010, il Fascicolo Informativo Ed.05/2014 contenente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:

a) Nota informativa comprensiva del glossario,
b) Condizioni di assicurazione,
c) Informativa sulla privacy,
d) Modulo di proposta, ove previsto.

IL CONTRAENTE

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., di approvare espressamente il contenuto degli Articoli: Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione; Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento o diminuzione del rischio; Art. 4 – Altre assicurazioni; Art. 5 - Effetto e durata del contratto e della copertura assicurativa; Art. 6 – Recesso in caso di sinistro; 8 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa ; Art. 9 – Insorgenza del caso assicurativo e unico caso assicurativo; Art. 10 – Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova; Art. 11 - Gestione del caso assicurativo; Art. 12 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale; Art. 13 - Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga; Art. 15 – Coesistenza di copertura di responsabilità civile; Art. 16 Indicizzazione adeguamento del massimale, delle indennità e del premio; Art. 17 – Regolazione del premio – Art. 22 Prestazioni garantite linea Premium; Art. 23 - Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione del Contraente, alienazione o liquidazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza. Sospensione/radiazione dall'Albo - inabilitazione o interdizione del Contraente/ Assicurato; Art. 24 – Esclusioni; Art. 25 – Condizioni aggiuntive.

IL CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto dell'Informativa ricevuta, acconsento, ai sensi del D.Lgs. 196/03, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali e sensibili, secondo le modalità indicate.

IL CONTRAENTE

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali di Assicurazione e le Condizioni Particolari di Polizza.

IL CONTRAENTE

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

Rappresentante Generale per l'Italia e Direttore Generale	Il Dirigente responsabile Underwriting & Pricing

La presente polizza è redatta in tre esemplari ad un solo effetto.

Mod. AP v.9 – Ed. 05/2013 – Agg. 05/2013

* P 0 2 1 0 5 5 9 2 *

Condizioni Generali di Assicurazione

Definizioni: si rinvia integralmente al Glossario della Nota informativa.

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

1. ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito nominata per brevità Società), alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza**.
2. Tali oneri sono:
- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo, **anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione**
- **le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;**
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 11 comma 5;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 11 comma 5;**
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.**

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

3. E' garantito l'intervento di un **unico legale** territorialmente competente ai sensi dell'Art. 12, comma 1, per ogni grado di giudizio.

Art. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

1. **L'Assicurato è tenuto a :**
- **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.**

2. La Società non si assume il pagamento di:
- **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).**

3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

4. Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Art. 3 - Indicazioni e dichiarazioni. Aggravamento o diminuzione del rischio.

1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

2. La Società, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

3. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 - Altre assicurazioni

1. L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

2. Qualora coesistano più coperture assicurative sul medesimo rischio, sottoscritte con diversi assicuratori, in caso di sinistro la Società sarà obbligata al pagamento degli oneri di cui all'art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione - applicando la ripartizione proporzionale in ragione delle somme complessivamente dovute secondo i rispettivi contratti assicurativi.

3. La presenza di un'ulteriore copertura assicurativa con la Società relativa al medesimo rischio, non dichiarata ai sensi dell'art. 3, comporta la perdita del diritto al rimborso degli oneri di cui all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione, essendo tale pattuizione a carattere essenziale per la valutazione, conclusione e per la vigenza della copertura assicurativa.

Art. 5 - Effetto e durata del contratto e della copertura assicurativa

1. **La polizza produce effetti (oppure "è efficace"), cioè copre il rischio assicurativo, dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è stato corrisposto; in caso diverso produce effetti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui si effettua il pagamento**, ferme restando le scadenze stabilite nella polizza.
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- **durante il periodo di effetto della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- **trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 (tre) mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.

3. Il contratto ha la durata pattuita nella polizza e, **in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o fax spediti almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno**, ai sensi dell'art. 1899 Codice Civile.

Art. 6 Recesso in caso di sinistro

1. Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30° (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere in forma scritta dal contratto mediante lettera raccomandata AR, mezzi legalmente equivalenti, (a titolo esemplificativo ma non esaustivo PEC e raccomandata a mani) o telefax, dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

2. In ogni caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.

Art. 7 - Lingua del contratto

Premesso che la lingua italiana è quella che fa fede ai fini del presente contratto, la Compagnia offre la possibilità al Contraente di madre lingua tedesca di ottenere copia dell'intero Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di assicurazione anche in lingua tedesca.

Art. 8 - Pagamento del premio e sospensione della copertura assicurativa

1. **Il premio è sempre determinato per il periodo di 1 (uno) anno**, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

2. Se il Contraente non paga il premio alla firma o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ai sensi dell'art 1901 del Codice Civile. Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 (ventiquattro) del 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

3. Qualora il Contraente non corrisponda le rate di premio successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del contratto, la Società può, con lettera raccomandata, dichiarare risolto il contratto, fermo il diritto di esigere il pagamento dei premi scaduti.

4. I premi devono essere pagati presso la sede della Società ovvero dell'intermediario al quale è assegnata la polizza.

Art. 9 - Insorgenza del caso assicurativo e unico caso assicurativo

1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per l'opposizione a sanzioni amministrative, anche di natura tributaria e fiscale nonché per la difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni di cui all'art. 22 – Prestazioni garantite **linea Premium** – 3. "Pacchetto Sicurezza", lett. a) **il momento del compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo o penale;**
- per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della **prima violazione.**

2. **La garanzia non ha luogo se il contratto oggetto della controversia è** già stato **disdettato** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti nel momento della stipula. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società.

3. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo:**

- **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
- procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

4. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti e **il relativo massimale, che rimane unico per il caso assicurativo, viene equamente ripartito tra gli assicurati** a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. **Se alla conclusione del caso assicurativo, una o più quote o parti di esse risultassero non impiegate, le stesse verrebbero redistribuite tra gli assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro, pur sempre nel limite del massimale.**

Art. 10 – Termini di denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova

1. L'Assicurato rendendosi parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato o ne abbia avuto conoscenza, fatto salvo il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.

2. L'Assicurato deve informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione.

3. In mancanza di tali adempimenti, **la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**

4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

5.Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente, decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

Art. 11 - Gestione del caso assicurativo

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Società, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare il** bonario componimento della controversia. **La Società si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore ai sensi dell'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione.**

2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. **12 per la trattazione giudiziale.**

3. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.**

5. **E' necessario, pena la decadenza della garanzia, che la Società confermi preventivamente la copertura delle spese per :**

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- **la nomina di** Consulenti Tecnici di Parte.

6. La Società non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

7. **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.**

8.**Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

9.La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

10. Qualora l'assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Art. 12 – Libera scelta del legale per la fase giudiziale

1. Limitatamente alla fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **iscritto:**

a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;

b) all'Albo del Tribunale del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato.

Nel caso di scelta di cui al punto b) ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Società fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione - , comma 2.

2. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società, **può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.**

3. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società.

4. **La Società non è responsabile dell'operato dei Legali.**

Art. 13 - Recupero di somme: facoltà di rivalsa e surroga

1. Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

2. Alla Società, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.

3. In ogni caso l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, cede alla Società tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.

Art. 14 - Estensione territoriale

1. Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

2. Nell'ipotesi di controversie contrattuali in materia di lavoro, relative a locazione o proprietà, con i fornitori, relative a contratti di appalto / subappalto e relative alla chiamata in causa della Compagnia di RC **la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli stati membri dell'UE, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.**

3. Nell'ipotesi di controversie contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti e in materia amministrativa, fiscale e tributaria **la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. 15 – Coesistenza di copertura di responsabilità civile

La presente polizza, nei limiti delle prestazioni garantite, e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio qualora esista altra copertura assicurativa, da chiunque stipulata, che garantisca la responsabilità civile dell'assicurato ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ..

Art. 16 – Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio

1. Il massimale e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

a) nel corso di ogni anno solare viene adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;

c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

2. **Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate ed il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Società che il Contraente hanno la**

facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.

3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, la Società propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

4. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

Art. 17 – Regolazione del premio

1. **Il premio annuo lordo di polizza** è determinato in base ad elementi di rischio variabili che, in base al Settore Attività del Contraente, sono:

a) il numero degli addetti;
b) i compensi annui lordi;
c) il fatturato annuo lordo;
d) il numero dei posti letto;

altro elemento di rischio variabile indicato nel frontespizio di polizza.

2. Il premio annuo lordo viene corrisposto dal Contraente, per ciascun periodo assicurativo, come di seguito specificato:

a) **in una parte fissa,** in via provvisoria, al momento della stipula della polizza ed alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, **da considerarsi premio minimo comunque dovuto alla Società. Gli elementi di rischio da utilizzare per il calcolo della parte fissa devono essere almeno l'80% (ottanta) degli elementi di rischio dichiarati;**

b) **a saldo,** mediante la regolazione del premio alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, **sulla base del dato consuntivo al termine dello stesso periodo degli elementi di rischio variabili, utilizzati in sede di stipulazione per il calcolo del premio annuo lordo minimo.**

3. Qualora la regolazione a saldo dovesse comportare la determinazione del premio annuo lordo di polizza in misura inferiore a quello corrisposto in via provvisoria, quest'ultimo si intende comunque acquisito a titolo di premio minimo di polizza, escluso pertanto ogni conguaglio negativo.

4. Per la determinazione ed il versamento della quota di premio a saldo, il Contraente è obbligato a:

a) comunicare alla Società, in forma scritta entro 30 (trenta) giorni per l'elemento variabile di cui al punto 1, lettera a) e d), oppure 90 (novanta) giorni negli altri casi dalla fine di ogni periodo assicurativo, i dati necessari per la determinazione del premio definitivo;

b) versare il premio a saldo nei 30 (trenta) giorni successivi alla comunicazione della Società del premio dovuto.

5. In caso di mancato rispetto dei termini previsti al punto 4) del presente articolo, la valutazione e l'eventuale liquidazione dei sinistri:

- **insorti nel periodo oggetto della regolazione**
- **e denunciati oltre i termini di tempo stabiliti alla lettera a) del punto 4),**

non verranno effettuate fino alle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui il Contraente provvederà al pagamento dell'eventuale premio dovuto.

6. Nell'ipotesi in cui il premio definitivamente corrisposto risulti superiore ad almeno il 50% (cinquanta) della sua parte fissa e provvisoria, gli elementi di rischio utilizzati per la rideterminazione automatica della parte fissa e provvisoria per l'annualità successiva dovranno essere almeno l'80% (ottanta) degli elementi di rischio variabili comunicati a saldo, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla rideterminazione del premio.

7. La Società si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli relativamente ai dati (quali a titolo esemplificativo il libro unico del lavoro, il registro delle fatture) forniti dal Contraente ed utili ai fini della determinazione del premio.

Il Contraente si obbliga a fornire, a semplice richiesta scritta, i chiarimenti, le informazioni e la documentazione necessaria.

8. Qualora in sede di gestione del caso assicurativo, risulti che al momento della stipula della polizza o al momento della regolazione premio dell'annualità precedente sia stato assicurato parzialmente il valore della cosa assicurata, la Società liquiderà proporzionalmente le somme di cui all'art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, a parziale deroga all'art. 1907 Codice Civile.

Art.18 - Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 19 - Rinvio e clausola o accordi particolari

1. I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

2. Clausole o accordi particolari sono validi solo se ratificati dalla Direzione Generale della Società.

Condizioni Particolari

Art. 20 – Assicurati

1. Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate a tutela dei diritti dei soggetti assicurati di seguito identificati:

- **Per le Società di persone**: il Contraente, i Soci, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del titolare d'Impresa che collaborano nell'attività e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto.
- **Per le Società di capitale**: il Contraente il Legale rappresentante, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro,e tutti gli altri collaboratori della Società con contratto di lavoro a progetto. La tutela dei diritti di Amministratori, Sindaci e Revisori è garantita solo qualora siano identificati nel frontespizio di polizza e sia stato pagato il relativo sovrappremio.
- **Per le Ditte individuali e le Imprese familiari**: il Contraente, il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività.
- **Per i Liberi professionisti e per gli Studi Associati:** il Contraente, il Libero professionista, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiari del professionista che collaborano nella professione e tutti gli altri collaboratori del Contraente.

2. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore del Contraente.

Art. 21 – Ambito di operatività della polizza

Le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - che il Contraente dichiara di conoscere ed approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate per i casi assicurativi previsti dall'art. 22 - Prestazioni Garantite linea Premium e dalle Condizioni Aggiuntive eventualmente acquistate, a tutela dei diritti del Contraente per fatti inerenti all'esercizio dell'attività o della professione assicurata con la presente polizza per l'esercizio della quale è necessaria l'iscrizione a Consiglio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

Vengono garantiti i casi assicurativi relativi alle sedi/immobili strumentali all'esercizio dell'attività, previsti dalla linea di prodotto e dalle condizioni aggiuntive acquistate, **purché espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio.**

Art. 22 – Prestazioni garantite - Linea Premium

Le garanzie previste all'art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - valgono per:

1. **Difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
2. **Difesa penale per delitti dolosi.** La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività o professione descritta in polizza, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, **purché gli Assicurati vengano assolti (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, la Società anticiperà **al Contraente** le spese legali **fino ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila)**, in attesa della definizione del giudizio.

Nei casi in cui:

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
- **l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga all'Art. 24 – Esclusioni, lett. b) ed f).

Le garanzie, di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, operano secondo le medesime modalità e condizioni anche per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al Contraente, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi/contravvenzioni o per delitti dolosi, a carico della persona assicurata o di terzi, nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata.

3. **Pacchetto sicurezza.** Per i casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti legislativi indicati nel presente punto, le garanzie previste all'Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate agli assicurati per:

a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;

b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);

c) l'opposizione o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di importo determinato **in misura non inferiore a € 250,00 (duecentocinquanta)..**

Le presenti prestazioni operano in parziale deroga all'art. 24 - Esclusioni , lett. b) per la materia amministrativa.

3.1 D.lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:**

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati, in qualità di:

- Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la progettazione
- Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- Legali Rappresentanti
- Dirigenti
- Preposti
- Medico Competente
- Responsabili dei Servizi di Prevenzione
- Lavoratori Dipendenti.

Tali soggetti sono assicurati esclusivamente per le attività svolte presso il Contraente.

Le garanzie valgono anche qualora il Contraente, in relazione all'attività esercitata, rivesta la qualifica di Committente dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08 e disposizioni integrative e correttive contenute nel D.Lgs. 106/2009.

3.2 D.Lgs 193/07 e successive disposizioni normative o regolamentari, in materia di **Sicurezza alimentare**.

3.3 D.Lgs. 152/06 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di Tutela dell'ambiente.

La presente garanzia opera in parziale deroga all'art. 24 - Esclusioni, lett. g).

3.4 D.Lgs n.196/03 e successive disposizioni normative o regolamentari in materia di **Tutela della Privacy.**

Le prestazioni garantite operano a tutela dei diritti degli assicurati in qualità di:

- Titolare al trattamento dei dati;
- Responsabili e gli Incaricati del trattamento.

Le garanzie valgono anche per:

- la difesa in procedimenti penali dolosi previsti dal D. Lgs. n. 196/03 nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo. **La presente garanzia opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni – lett. f);**
- la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi. **La presente garanzia opera in deroga all'art. 24 - Esclusioni – lett. b).**
- la difesa avanti le competenti Autorità giurisdizionali civili **nel caso in cui siano adempiuti gli obblighi dell'Assicuratore di responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 Codice Civile.**

3.5 D.Lgs 231/2001 e successive disposizioni normative o regolamentari.

Le garanzie vengono prestate, ad integrazione dell'Art. 20 "Assicurati", per le spese sostenute:

- dall'Azienda Contraente per la difesa nei procedimenti di accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato di cui al D.Lgs 231/01;

- dai soggetti di cui all' art. 5 del D.Lgs. 231/01, anche se non dipendenti dell'Azienda Contraente, per la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi previsti dal D.Lgs 231/01. **Per i delitti dolosi le garanzie valgono** nelle modalità previste al punto 2 del presente articolo.

La garanzia si estende ai casi assicurativi **insorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti** dalle funzioni/qualifiche indicate nel presente articolo, o loro dimissioni dall'impresa assicurata.

4. Chiamata in causa della Compagnia di RC. Chiamata in causa della Compagnia di Responsabilità Civile, ai sensi dell'art. 1917 comma 4 del C.C. **La garanzia viene prestata per la redazione dell'atto e opera con un sottolimite di € 3.000 (tremila).**

La chiamata in causa **non è oggetto di copertura nel caso in cui la polizza di Responsabiltà Civile non sia attivabile:**

- per mancato pagamento o adeguamento del premio;
- **per denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione;**
- **perché la fattispecie denunciata non è oggetto di copertura.**

La Società si riserva di richiedere al Contraente la documentazione da cui risulti quanto precisato nei tre punti precedenti. **Qualora uno di questi casi sia accertato successivamente al pagamento da parte della Società delle spese legali, il Contraente è tenuto a restituire alla Società tutte le spese da questa anticipate.**

Art. 23 – Fallimento, concordato preventivo, inabilitazione o interdizione del Contraente, liquidazione. Alienazione dell'azienda o dell'attività indicata in polizza. Sospensione/radiazione dall'Albo -

inabilitazione o interdizione del Contraente/Assicurato

1. Alla data di dichiarazione del fallimento il contratto si risolve di diritto e la Società è liberata da ogni ulteriore prestazione anche in riferimento ai casi assicurativi già in trattazione.

2. Il contratto si risolve di diritto in caso di ammissione alla procedura di concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, inabilitazione o interdizione del Contraente. In tali casi, l'eventuale liquidazione dei sinistri già in essere dovrà avvenire in conformità alle normative che regolano le procedure e gli status giuridici di cui sopra.

3. Dalla risoluzione del contratto stesso consegue **l'obbligo della Società al rimborso del premio pagato e non goduto.**

4. Il contraente, in caso di **alienazione dell'azienda a titolo oneroso o gratuito, della trasformazione dell'azienda o della modifica dell'attività indicata in polizza,** deve darne immediata notizia alla Società, ai sensi dell'art. 3 del presente contratto.

5. In caso di alienazione dell'azienda i diritti e gli obblighi del Contraente **si trasferiscono all'acquirente o al successore se questi**, avuta notizia dell'esistenza del presente contratto, **entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del premio successivo** alla alienazione non dichiara alla Società, mediante lettera raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. Spettano, in tal caso, alla Società i premi relativi al periodo dell'assicurazione in corso.

6. Il contratto si risolve di diritto in caso di sospensione, radiazione, inabilitazione o interdizione del Contraente, e in caso di esercizio abusivo della professione. Nel caso in cui una delle precedente circostanze riguardi un Assicurato diverso dal Contraente, lo stesso non potrà più beneficiare delle garanzie di polizza. Dalla risoluzione del contratto consegue **la liberazione della Società da ogni ulteriore prestazione** e con obbligo della stessa al rimborso del premio pagato e non goduto.

7. Il Contraente che sia sospeso o radiato dall'Albo, o sia inabilitato o interdetto all'esercizio della professione deve darne immediata comunicazione alla Società.

Art. 24 – Esclusioni

Le garanzie non sono valide :

a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;

b) in materia fiscale ed amministrativa salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;

c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;

d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, controversie tra soci e/o amministratori o tra questi e la società;

e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni, e aeromobili e veicoli che viaggiano su tracciato veicolato e su funi metalliche;

f) per fatti dolosi delle persone assicurate salvo laddove previsto dalle Condizioni di polizza;

g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

h) per controversie derivanti dalla circolazione di veicoli;

i) per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;

j) per controversie contrattuali con i clienti per inadempienze proprie o di controparte, relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della Sua attività;

k) per compravendita e permuta di immobili;

l) per controversie sulla locazione, proprietà e appalto/subappalto relativamente ad interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e costruzione ex novo degli edifici comprese i connessi contratti di fornitura e posa in opera di materiali o impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nell'Edilizia;

m) per controversie relative all'affitto d'azienda;

n) per controversie relative a contratti di leasing immobiliare;

o) per vertenze nei confronti dei propri agenti o rappresentanti;

p) per controversie derivanti dall'esercizio della professione medica e di operatore sanitario;

q) per vertenze con le Società mandanti;

r) per le vertenze contrattuali con la Società;

s) per i casi di adesione ad azioni di classe (class action).

Art. 25 – Condizioni aggiuntive

Valide solo se espressamente indicate nel frontespizio di polizza e pagato il relativo sovrappremio.

SPESE DI RESISTENZA

1. Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati **per fatti illeciti di questi ultimi.**

2. La prestazione opera a secondo rischio, ovvero dopo l'esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicuratore di responsabilità civile, per spese di resistenza e soccombenza su fattispecie coperte dalla polizza di responsabilità civile.

In tal caso la copertura non è prevista per le spese legali e/o peritali per l'Accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento della Compagnia.

3. La prestazione opera invece a primo rischio, qualora la copertura di responsabilità civile non sia operativa nel merito, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza. La prestazione opera inoltre in primo rischio qualora la polizza di Responsabilità Civile non esista.

4. In ogni caso se è stata sottoscritta una polizza di Responsabilità Civile, l'operatività della presente condizione aggiuntiva - spese di resistenza è subordinata al riscontro da parte della Compagnia in merito alla copertura del sinistro.

5. La prestazione non opera nel caso in cui:

- l'assicuratore di Responsabilità Civile copra il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di Responsabilità Civile non ne ha interesse o per violazione del patto di gestione lite;

- la polizza di Responsabilità Civile non sia attivabile per mancato pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso;

- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità Civile oltre i termini di prescrizione.

6. In ogni caso la prestazione opera dal momento in cui l'assicuratore di Responsabilità Civile non abbia interesse a resistere alle richieste del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno.

7. La presente prestazione opera in deroga all'Art.2 comma 2.

Mod. AP v.9 – Ed. 05/2013 – Agg. 05/2013

P021055 92

CLAUSOLA BROKER

Polizza n.	**31104517**
Cod. Intermediario	**5127**
Cod. Sub.	**===**

Contraente	**Lucchese Doriano**
CF/P.IVA	**LCCDRN50D03G481H**

Il Contraente dichiara di aver affidato l'esecuzione e la gestione del presente contratto al Broker 5127 – === - Panizza Assicurazioni Brokers S.r.l., con sede in Via Zamenhof Ludovico Lazzaro 7 - 20136 MILANO (definita per comodità quale "Broker"), ai sensi del D. Lgs. 209/2005. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker di cui sopra, il quale tratterà con la Società ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno quest'ultime.

Le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente al Broker potranno intendersi come fatte alla Società soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte alla Società e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte della Società stessa.

Il pagamento del premio effettuato in buona fede al Broker od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla Società, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 209/2005. Il Broker provvederà poi a trasmettere i premi incassati alla Società, al netto delle provvigioni a lui spettanti.

Il Broker è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D.lgs. 209/2005, del Regolamento ISVAP n. 5/2006.

Attribuendo le Parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, qualora il Contraente revochi l'incarico al Broker senza affidarlo ad altro Broker oppure qualora il Contraente rilasci ad altro Broker un incarico scritto in data successiva, l'incarico del Broker cessato e sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti della Società.

La Società stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed il/i Broker o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

In caso di modifica di indirizzo postale, il Broker sarà tenuto a comunicare la variazione alla Società ed al Contraente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Luogo e data	Timbro e Firma dell'Intermediario	Firma del Contraente / Assicurato